

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕236号

纪律处分决定书

当事人：刘文溢，女，1986年6月出生，登记为上海杏泽投资管理有限公司（以下简称上海杏泽）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）和《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向刘文溢送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕52号）。刘文溢未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，上海杏泽存在以下违规行为：

一是未完整披露影响投资者利益的重大信息。上海杏泽在管产品“上海杏泽兴禾创业投资中心（有限合伙）”（以下简称“杏泽兴禾”）于2017年3月完成备案，2018年1月，“杏泽兴禾”合伙人会议决议，产品向某科技有限公司投资，并通过披露函向全体合伙人披露，上海杏泽股东毛某某、刘文溢以及基金投资决策委员会委员强某、刘某已经投资并间接持有某科

技有限公司的股份。但是上海杏泽未披露如下信息：上海杏泽的实际控制人、法定代表人刘文溢与强某为夫妻关系，以及强某母亲杨某某为某科技有限公司股东及法定代表人，上述事项对投资者投资决策有重大影响。相关行为违反了《私募投资基金信息披露管理办法》第四条、第九条的规定。

二是合格投资者确认义务履行不到位。“杏泽兴禾”投资者经穿透核查后，存在上海某投资咨询有限公司、上海某商务咨询有限公司等部分投资者净资产未达到 1000 万元。相关行为违反了《私募基金监管办法》第十二条、十三条的规定。

以上行为有资产管理业务综合报送平台登记信息、上海杏泽书面情况说明、电话沟通记录等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。刘文溢自 2015 年 10 月至今任上海杏泽法定代表人，应当对以上违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对刘文溢进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025 年 8 月 21 日

抄送：证监会市场二司（清整办），上海证监局。
